

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 895/2533

พรรคปวงชนชาวไทย ฯ กับพวก

โจทก์

พลอากาศเอกพะเนียง กานตรัตน์ กับ

พวก

จำเลย

พรรคปวงชนชาวไทย ฯ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นาวาอากาศเอกไพศาล ศรีภักดี ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายแพทย์พูนสวัสดิ์ สุทธิมูลนาม ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นายธานินทร์ วิชญางกูร ที่ 4 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220จึงไม่รับ

โจทก์ทั้งสี่เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ทุกข้อเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า ข้อ
เท็จจริงที่โจทก์นำสืบตามฟ้องศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังต้องกันว่า โจทก์ที่ 2 ได้
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ เพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยเสนอผ่านจำเลยที่ 3 ที่ 2 และจำเลยที่ 1 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่จำเลยที่ 3 ที่ 2
แถลงห่วงงวุ่นเหินหวายไม่ให้ความสะดวกและจำเลยที่ 1 ก็ไม่พิจารณาสั่ง ทำให้โจทก์ที่ 2
ไม่ได้สมัคร การกระทำของจำเลยทั้งสามจะมีมูลความผิดตามที่โจทก์ฟ้องขอให้
ลงโทษได้หรือไม่โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ทั้งสี่ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,83,90 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 8,81 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 22,23,24,63 พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 มาตรา 46

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 47 แผ่นที่ 2)

โจทก์ทั้งสี่จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 48 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ได้ระบุยกเว้นว่าไม่ห้ามฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่

แก้ไขแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ได้ระบุยกเว้นว่าไม่ห้ามฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้น
สั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>